



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHI HARSONO BIN SAPARI**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kwarengan RT.005 RW.001 Desa. Mulyodadi Kec. Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa di persidangan di damping penasehat hukum yang bernama ADI MUFTI WAHYUDI, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan majelis Hakim tanggal 03 Juni 2025 Nomor 331/Pid.Sus/2025/PNSda;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - seperangkat alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sopan di dalam persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya penuntut Umum tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg perkara : PDM - 98/Sidoa/Enz.2/ 04/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat terdakwa berada di parkir truk jalan Gedangpulut Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, terdakwa dihubungi oleh David (DPO) dan berkata " nanti ada turun barang 5 gram (maksudnya Narkotika jenis sabu), kamu ambil ya, nanti saya hubungi lagi " dan terdakwa menjawab " ya ". Lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh David (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjau Narkotika jenis sabu yang ada di lokasi sesuai google map, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sesuai geogle map mengarah ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo hingga terdakwa menemukan bungkus plastik warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, lalu terdakwa menghubungi David (DPO) menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu sudah diambil terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari David (DPO) selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo lalu terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastik klip isi Narkotika jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk yang biasa terdakwa bawa untuk mengangkut ayam ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB David (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastik klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik hingga diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, hingga pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WIB teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas pinggangnya dan mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu dengan ukuran supra lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kosong, lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dengan tujuan agar terdakwa mudah untuk menyerahkan pada Jilong (DPO) apabila datang menemui terdakwa lagi, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang yang terdakwa bawa hingga pukul 09.30 WIB Jilong (DPO) belum datang namun tiba – tiba datang pihak yang berwajib yaitu Saksi Supriyanto, S.H.dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. yang melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 dan para saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis saby berat $\pm$ 1,17 (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong, dan setelah ditanya tentang Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima titipan Narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama David (DPO), atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo guna proses penyidikan ;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu dengan ukuran :
 - pahe dengan harga Rp.200.000,- ;
 - supra dengan harga Rp.400.000,-
 - 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,-
 - 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk per gram yang laku terjual diserahkan/ disetor terdakwa kepada David (DPO) sebesar Rp.950.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut dan telah menyeter / membayar pada David (DPO) sebesar Rp.1.800.000,- dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00110/NNF/2025 tanggal 8 Januari 2025 atas nama Yudhi Harsono Bin Sapari dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu dengan nomer :
= 00214/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,820 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram

= 00215/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec. Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, masing – masing berupa masing – masing berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat mengenai banyaknya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Supriyanto, S.H.dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. (keduanya anggota Polresta Sidoarjo) bersama tim Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, Saksi Supriyanto, S.H.dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm$ 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 dan para saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm$ 1,17 (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong, dan setelah ditanya tentang Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama David (DPO), atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo guna proses penyidikan ;
- Bahwa setelah dinterogasi di Polresta Sidoarjo terdakwa memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat terdakwa berada di parkir truk jalan Gedangpulut Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, terdakwa dihubungi oleh David (DPO) dan berkata " nanti ada turun barang 5 gram (maksudnya Narkotika jenis sabu), kamu ambil ya, nanti saya hubungi lagi " dan terdakwa menjawab " ya ". Lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh David (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu yang ada di lokasi sesuai geogle map, selanjutnya terdakwa pergi untuk pengambil Narkotika jenis sabu yang sesuai geogle map mengarah ke Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo hingga terdakwa menemukan bungkus plastic warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, lalu terdakwa menghubungi David (DPO) menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu sudah diambil terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dari David (DPO) selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Prambon Kab. Sidoarjo lalu terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk yang biasa terdakwa bawa untuk mengangkut ayam ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB David (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik hingga diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, hingga datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00110/NNF/2025 tanggal 8 Januari 2025 atas nama Yudhi Harsono Bin Sapari dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dengan nomer :
 - = 00214/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,820$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
 - = 00215/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Wijaya, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, Saksi bersama tim petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 dan saksi bersama tim juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi pada Terdakwa, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut titipan dari temannya yang bernama David (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh David (DPO) untuk pengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi David (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik hingga diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Kemudian teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, selanjutnya datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger. Tidak lama kemudian saksi dan tim datang melakukan penangkapan pada Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyanto, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, Saksi bersama tim petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 dan saksi bersama tim juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi pada Terdakwa, Terdakwa mengaku Narkoba jenis sabu tersebut titipan dari temannya yang bernama David (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh David (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkoba jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi David (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik hingga diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jeni sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Kemudian teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, selanjutnya datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger. Tidak lama kemudian saksi dan tim datang melakukan penangkapan pada Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo juga melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor 082338105422 dan petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat



hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama David (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa disuruh David (DPO) untuk pengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi David (DPO) menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengonsumsi atas narkotika sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram
- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- seperangkat alat hisap sabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong,
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 dan petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan titipan dari temannya yang bernama David (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa disuruh David (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi David (DPO) menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa sesama sopir membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkotika jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkotika jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengonsumsi atas narkotika sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yang terkandung dalam Pasal a quo yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, in casu adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pos parkir truk di Jalan Gedangpulut Desa Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



nomor : 082338105422 dan petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 1,17 (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya , 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa yang bernama David (DPO), yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa disuruh David (DPO) untuk pengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam di bawah pohon palm di tepi jalan Desa Junwangi Kec.Krian Kab.Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke pos parkir truk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan terdakwa membuka plastic hitam tersebut yang isinya 1 (satu) plastic klip isi Narkoba jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam truk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi David (DPO) menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari 5 (lima) gram sabu yang ada dalam plastic klip lalu terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kosong kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan diketahui beratnya 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa meranjau Narkoba jenis sabu tersebut di tepi jalan raya luar parkir truk, sedangkan yang 4 (empat) gram sabu disimpan di tas pinggang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa sesama sopir membeli Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan dilayani oleh terdakwa hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) gram, dan disimpan lagi ke dalam tas pinggang warna hitam merk Eiger terdakwa, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Jilong (DPO) yang memesan Narkoba jenis sabu ukuran supra kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil dari sisa 1,5 (satu koma lima) gram lalu Narkoba jenis sabu ukuran supra tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan tujuan untuk diserahkan kepada Jilong (DPO) sedangkan sisa Narkoba jenis sabu terdakwa taruh di tas pinggang warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut sudah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00110/NNF/2025 tanggal 8 Januari 2025 atas nama Yudhi Harsono Bin Sapari dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dengan nomer :

- = 00214/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,820$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
- = 00215/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, menyimpan, memiliki atau mengonsumsi atas narkotika sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Tedakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek *deterent*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram
- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- seperangkat alat hisap sabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong,

adalah barang bukti yang di larang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422 adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam sarana dan prasarana kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah yang memberantas penyalahgunaan Narkoba

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yudhi Harsono Bin Sapari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,337$ gram
 2. 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis saby berat $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,799$ gram
 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger
 4. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 5. seperangkat alat hisap sabu
 6. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
 7. 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic
 8. 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 4 plastic klip kosong, Dirampas untuk dimusnahkan;
 9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcard nomor : 082338105422; Dirampas untuk Negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sda



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.